



Per Øystein Karlsen

Saksfremlegg til klageorganet i TBRT vedrørende Fjordgata 30 - 5001/401/149

Forslag til vedtak

Klage datert 26.05.2025 tas ikke til følge. Vedtak om tvangsmulkt datert 07.05.2025 opprettholdes.

Saken gjelder

Saken gjelder klage på vedtak om tvangsmulkt. Eier mener at vedtak om tvangsmulkt er uberettiget da de har lukket alle avvik de er pålagt å lukke, med unntak av avvik knyttet til sprinkelanlegg. Videre mener de at tvangsmulktens størrelse er uforholdsmessig, og tvangsmulkten er unødvendig.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS kan ikke se å ha mottatt dokumentasjon på at alle pålagte brannsikkerhetstiltak er gjennomført og brannsikkerheten ivaretatt. Etter manglende brannsikring i flere år, er det nå vedtatt tvangsmulkt for å fremtvinge nødvendig brannsikring så snart som mulig. Eiere er gitt en frist til 01.01.2026 for å få på plass brannsikring.

Pålegg datert 08.11.2024 som ikke er etterkommet, er knyttet til manglende dokumentasjon på at kravene i forskrift om brannforebygging §§ 4, 5, 8 og 9 er ivaretatt på eiendommen Fjordgata 30 i Trondheim (gnr/bnr 401/149).

Eier av eiendommen er Kodeworks Eiendom AS (org. nr. 920 478 506).

Bakgrunn

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) gjennomførte 11.01.2024 et tilsyn på eiendommen Fjordgata 30. Formålet med tilsynet var å vurdere om branntekniske krav til byggverket var ivaretatt. Under tilsynet ble det avdekket at det ikke var dokumentert at kravene i forskrift om brannforebygging §§ 4, 5, 8 og 9 var ivaretatt.

I tilsynsrapporten ble det påpekt at Fjordgata 30 er en eldre trebrygge med sikkerhetsnivå som er lavere enn hva som anses som akseptabelt i dag. Nåværende sikringstiltak i bygget er ikke tilstrekkelige for å hindre at brann får uakseptabelt stor konsekvens. Dette er særlig alvorlig med tanke på at bygningen har kulturhistorisk verdi og inngår i bryggerekka i Trondheim.

For en nærmere beskrivelse av avvikene, vises til tilsynsrapporten av 24.01.2024, som ligger vedlagt saksfremlegget.

I perioden etter oversendelsen av tilsynsrapporten var det kommunikasjon mellom TBRT og eier knyttet til lukking av avviket. Korrespondansen viste at avvikene ikke var lukket.

På bakgrunn av tilsynsrapporten ble det med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 37 gitt pålegg om at avvikene i tilsynsrapporten måtte lukkes i sin helhet. Pålegget er datert 08.11.2024. I pålegget ble det satt en frist for oppfyllelse av pålegget til 01.05.2025. Pålegget er lagt ved som vedlegg.

Også etter at pålegg ble utstedt, var det omfattende korrespondanse mellom partene, uten at eier kunne dokumentere at avvikene var lukket. Som følge av at eier til tross for gjentatte oppfordringer ikke etterkom pålegget, og mulige konsekvenser dette kunne medføre, ble vedtak om tvangsmulkt fattet den 07.05.2025. Fristen for å oppfylle avvikene i pålegget, er satt til 01.01.2026.

Klagen

Klagen er datert 26.05.2025. I henhold til forvaltningsloven § 29 er fristen for å klage tre uker fra det tidspunkt underretning om klagen er kommet frem til vedkommende part. Klagen er fremsatt i rett tid i henhold til forvaltningslovens regler.

I klagen blir det gjort gjeldende at:

- Pålegget er i all hovedsak oppfylt. Kun avvik knyttet til sprinkleranlegg gjenstår.
- Forsinkelsene i prosessen med å brannsikre eiendommen skyldes forhold utenfor eiers kontroll.
- Tvangsmulkten fremstår unødvendig og uforholdsmessig.

Dersom vedtaket ikke omgjøres, har klager bedt om at størrelsen på tvangsmulkten, kr. 2 000,- pr. dag, revurderes.

Klager har også bedt om utsatt iverksetting av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 42.

Det vises ellers til klagen, som følger som vedlegg.

Brann- og redningssjefens vurdering

Brann- og redningssjefen vil innledningsvis vise til at klager har anmodet om utsatt iverksetting av vedtaket om tvangsmulkt, jf. forvaltningsloven § 42.

Fristen for å oppfylle vedtaket om tvangsmulkt er satt til 01.01.2026. I og med at klagen vil bli behandlet i god tid før fristen for å etterkomme pålegget utløper, finner ikke Brann- og redningssjefen grunn til å vurdere anmodningen nærmere.

Brann- og redningssjefen tar utgangspunkt i forskrift om brannforebygging § 10 hvor det fremgår at en eier av et byggverk skal dokumentere at virksomhetens plikter etter forskriftens § 4 til § 9 er oppfylt.

Klager har vist til at alle avvik er lukket, bortsett fra avvik som knytter seg til sprinkleranlegg.

Brann- og redningssjefen vil bemerke at vedtaket om tvangsmulkt er gitt som en følge av at pålegget ikke er etterkommet *i sin helhet*. Brann- og redningssjefen registrerer at eier har gjennomført en del organisatoriske tiltak (benevnt avvik 2 og 3 i tilsynsrapporten). Dette går på kontroll av brannalarmanlegg, opprydding, nye instruksjoner, avvikling av virksomhet med mer.

Det gjenstår imidlertid fortsatt å oppgradere brygga bygningsteknisk til et akseptabelt sikkerhetsnivå (avvik 1 i tilsynsrapporten).

Det har vært utarbeidet flere branntekniske statusrapporter og notat på eiendommen. I notat utarbeidet av TekØk AS den 19.01.2023, ble det konkludert med at en kunne akseptere midlertidige tiltak i en periode på 6-12 mnd. (i påvente av ombygging), før en iverksatte ytterligere brannsikringstiltak.

Eier har via deres nye rådgiver Rambøll AS skissert sikkerhetsnivået som skal være på plass i en «*midlertidig periode*». Vi mottok den 03.06.2024 skriftlig tilbakemelding om at midlertidige branntekniske tiltak beskrevet i Rambølls notat av 30.04.2024 var utført. Oppsummert har den «*midlertidige perioden*» og oppstart av ombygging/oppgradering blitt forskjøvet.

I og etter møte mellom eier og TBRT den 28.04.2025, virket det etter TBRT sin oppfatning som at støttefinansiering er på plass, og at det er realisme i det skisserte prosjektet for å få den branntekniske oppgraderingen på plass. Men som en følge av historikken i saken, dens lange forhistorie og alvorlighetsgraden hva gjelder branntekniske mangler og eiendommens beliggenhet i bryggerekka i Trondheim sentrum, ble det besluttet å fatte et vedtak om tvangsmulkt, for å påse at oppgraderingsprosessen ikke stopper opp og at nødvendig brannsikringstiltak kommer på plass så snart som mulig, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 39.

Pålegget av 08.11.2024 er fortsatt ikke etterkommet, og tvangsmulkten er etter brann- og redningssjefens oppfatning rettmessig ilagt.

Det er altså kun avvik nummer 1 i tilsynsrapporten av 24.01.2024 som gjenstår å utbedre, det vil si at eier må oppgradere bygningen til et tilfredsstillende sikkerhetsnivå jf. Brannforskriftens § 8, og dokumentere at dette er gjort iht. § 10. Avvik nummer 2 og 3 er å anse som lukket.

Det er et faktum at bryggen i dag ikke er sprinklet. Dette er også verifisert av eier i klagen.

TBRT anser etter dette at påviste avvik ikke er lukket, og pålegget er ikke etterkommet i sin helhet. (Det foreligger m.a.o. fortsatt et åpent avvik.) Inngitte brannkonsept oppstiller sprinkling som nødvendig for at sikkerhetsnivået skal bli ivarettatt. Det foreligger pr. d.d. ikke dokumentasjon på at sprinkling er utført. Eier har heller ikke kunne dokumentere å ha utført brannsikringstiltak som kan erstatte sprinkling.

I møte med eier og eiers representanter 28.04.2025 ble det informert fra deres side om, at det er praktisk mulig å få på plass sprinkling innen 01.01.2026. Montering ble forespeilet å være ferdigstilt i perioden fra september til november.

Klager har videre vist til at forsinkelsene i prosessen med å brannsikre eiendommen skyldes forhold utenfor eiers kontroll.

Klager har i den forbindelse vist til at det er avdekket ytterligere skader ved eiendommen som påvirker arbeidet med brannsikringen, samt at det er inngitt en byggesøknad til byggesakskontoret i Trondheim kommune, og at eier avventer behandlingen av denne.

Når det gjelder eventuelle skader som er avdekket på eiendommen i etterkant av avholdt tilsyn, er brann- og redningssjefen av den oppfatning at arbeider med sprinkling og andre nødvendige tiltak ved eiendommen kan gjennomføres uavhengig av slike skader.

Når det gjelder klagers anførsel om at det er inngitt en byggesøknad til byggesakskontoret i Trondheim kommune, og at eier avventer behandlingen av denne, vil brann- og redningstjenesten bemerke følgende:

Brann- og redningstjenesten har vært i kontakt med byggesakskontoret i kommunen, som ikke kan se at en slik søknad er inngitt.

Uavhengig av ovennevnte, vil en eventuell byggesøknad som inngis og påfølgende behandlingstid hos kommunen ikke være avgjørende for vurderingen av at tvangsmulkten er berettiget. Fristen i vedtaket om tvangsmulkt er satt langt fram i tid (01.01.2026), noe som bør være mer enn tilstrekkelig for å få utført arbeidene og tiltakene som er nødvendige, også etter at en byggesøknad er ferdig behandlet hos kommunen.

Klager har videre anført at tvangsmulkten fremstår unødvendig og uforholdsmessig. Klager har vist til at alle avvik bortsett fra sprinkleranlegg er lukket, og at det foreligger en handlingsplan som på tilstrekkelig måte viser at sprinkleranlegg vil bli installert.

Brann- og redningssjefen vil i den anledning gjenta hva som er sagt ovenfor om at det har gått lang tid siden avvikene ved eiendommen første gang ble påpekt, og at eiendommen ligger i et område med verneverdig trehusbebyggelse som er svært sårbar ved en eventuell brann. Konsekvensene av en brann i dette området kan være meget alvorlige og uerstattelig bebyggelse kan gå tapt. Tvangsmulkten er ilagt for å sikre at pålegget blir oppfylt. Brann- og redningssjefen finner derfor at tvangsmulkten er både nødvendig og forholdsmessig, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 39.

Klager har også vist til at ilagt tvangsmulkt på kr. 2 000,- pr. dag er en uforholdsmessig økonomisk belastning.

Brann- og redningssjefen vil vise til at tvangsmulkt er et middel for å få pålegg om retting av avvik lukket. For at tvangsmulkten skal være effektiv, må det ilegges et beløp som er høyt nok til at det ikke lønner seg å fortsette ulovligheten. I det foreliggende tilfellet vil brann- og redningstjenesten særlig vise til tiden som har gått siden avvikene ble påpekt for første gang, samt alvorligheten den manglende brannsikkerheten vil kunne få, både for selve eiendommen og for området rundt. Tvangsmulkten anses heller ikke for å være uforholdsmessig høy sammenlignet med andre sammenlignbare tilfeller hvor det avdekkes alvorlige mangler ved brannsikkerheten.

Konklusjon

Brann- og redningssjefen har gjennomgått den innsendte klagen og vurdert de momenter som klager kommer med. Etter brann- og redningssjefens oppfatning er det ikke grunnlag for å omgjøre vurderingen som ligger til grunn for vedtak om tvangsmulkt, datert 07.05.2025. Vedtak om tvangsmulkt opprettholdes.

Med hilsen

Torbjørn Mæhlumsveen
brann- og redningssjef

Anna-Karin Hermansen
leder forebyggende

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Vedlegg

Klage på vedtak om tvangsmulkt - Fjordgata 30 - 5001/401/149
2025.05.26 Klage på vedtak om tvangsmulkt
Vedtak om tvangsmulkt - Fjordgata 30 - 5001/401/149
Pålegg om brannsikring - Fjordgata 30 - 5001/401/149
Tilsynsrapport - Fjordgata 30 - 5001/401/149

Mottakere

Andreas Kvingedal

Harald Fagervold

Mari Stene-Ry

Ola Skarsheim

Randi Eikevik